

1500098-51.2022.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500098-51.2022.8.26.0094 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-51.2022.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2072296/2022 - DEL.POL.BRODOWSKI, 23628724 - DEL.POL.BRODOWSKI, 262/22/404 -

DEL.POL.BRODOWSKI, 263/22/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2072296 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN GUILHERME LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

CRISTIAN GUILHERME LOPES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, guardaria e teria em depósito, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 (fls. 39/40).

Defesa prévia às fls. 39/40.

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos já exarados na peça vestibular, ao passo que a defesa postulou pela absolvição por ausência de elementos de prova para a condenação ou, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), B.O. de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação provisória de fls. 11/13 e pelo laudo químico toxicológico de folhas retro.

Igual sorte revela a autoria.

A testemunha de acusação Luiz Henrique dos Santos afirmou, em juízo e em sede policial que foi acionado via Copom para atendimento de denúncia dando conta do tráfico ocorrido no local dos fatos, e o traficante atendia pelo nome de Guilherme. Dirigiram-se ao apontado endereço e foram recebidos pela mãe do acusado, que confirmou que seu filho se chamava Guilherme e franqueou a entrada na residência. Acrescentou que o réu foi encontrado em seu quarto, onde foi localizado uma balança de precisão, R\$ 15,00 em dinheiro, dentro de uma caixa de óculos. Questionado, o acusado entregou aos policiais um pote de MeM's contendo 33 pedras de crack, embaladas em sacos plásticos, dizendo que fazia mercancia de drogas para complementar sua renda. Por fim, indicou que Guilherme é conhecido dos meios policiais pela traficância, já tendo sido preso anteriormente pelo mesmo delito. No mesmo sentido o depoimento do miliciano Silvio Aparecido de Souza, na fase policial, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda.

Não se perca de vista, a corroborar o acima relatado, que os depoimentos dos milicianos se revelaram precisos, coerentes e convergentes; portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos", (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.);

E, ainda:

"O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão

inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câ. V.U. - 31.07.2008)".

A genitora negou a autorização para ingresso na casa, mas confirmou a localização das drogas. Salientou que o réu é o único homem que reside no imóvel.

A testemunha de defesa Bruno, primo do réu, disse que estava no local quando os policiais chegaram. Não sabia de droga, nunca tinha visto na casa e também não presenciou a conversa dos policiais com seu primo.

Por fim, em sede de interrogatório, o réu confessou a posse da drogas, sustentando que estava guardando para terceiro a droga por R\$ 150,00.

Por fim, consigno que não prospera a tese defensiva de que a ausência de mandado de busca invalidaria a apreensão do entorpecente. Isto porque, havia situação de flagrância, com fulcro no art. 303, do CPP, em face da natureza permanente do tráfico, na modalidade de guarda do entorpecente, não podendo ser, neste caso, invocada a tutela constitucional de proteção contra a invasão de domicílio. É que a Constituição não proíbe o ingresso em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art. 5º, XI), ocasião em que se poderá efetuar a busca e a apreensão, situação que pode ocorrer nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo, como no caso de "ter em depósito" ou "guardar" a substância entorpecente. Nesse sentido, confira-se: "Tratando-se de infração de natureza permanente, como a prevista no art. 12 da Lei nº 6.368/76, ininvocável é a tutela constitucional da inviolabilidade do lar e falta de mandado para nele ingressar" (TJSP - RT 549/314-5).

Deste modo, cabais e indubitáveis tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que possui condenação em primeiro grau recente pelo mesmo delito, não apta a gerar sua reincidência, mas que indica sua dedicação à atividade delitiva (fls. 88/89), motivo pelo qual aumento a pena base de 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa, não existem causas agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão, pelo que retorno a pena ao patamar mínimo.

Sem causas especiais de aumento de pena, e tampouco presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº

11.343/2006, uma vez que, apesar de tecnicamente primário o réu, possui condenação recente pelo mesmo delito, em regime aberto, tudo a indicar sua dedicação à atividade delitiva, tornando a pena definitiva no quanto acima fixada, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, notadamente por se tratar de crime de nefastos efeitos na vida social, já fragilizada ante a escalada de crimes nessa pequena comarca, razão também pela qual, como um meio de acautelamento da ordem social, uma vez que em liberdade, certamente voltará a delinquir, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a tal condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Não obstante, frise-se que, no caso em tela, não se aplica o entendimento firmado pelo STJ segundo o qual a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que não se verifica no presente caso, afasta o caráter hediondo do tráfico de drogas.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos bens e valores apreendidos e depositados em juízo.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para condenar CRISTIAN GUILHERME LOPES, qualificados nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Conforme acima fundamentado, não poderá apelar em liberdade.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos bens e valores apreendidos e depositados em juízo.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Brodowski, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA